

الحوكمة من الصفر – لوحات المراجعة البصرية

الحركة من الصفر

دليل عملي للشركات السعودية من التأسيس إلى التضج

كتاب مبني سردي يربط القرار بالمسألة والدليل

الطبعة المنقحة الأولى | 2026م

الحركة من الصفر

Page 1

Page 2

Page 3

مقدمة الكتاب

تنبية مبني

يقدم هذا الكتاب إطاراً عملياً عاماً لتأسيس الحركة داخل الشركات السعودية. ولا يمثل ما يرد فيه رأياً قانونياً أو مالياً أو رقابياً مخصصاً لشركة بعينها، ولا يعني عن الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والوثائق التأسيسية والتعليمات القطاعية التي تنطبق على الشركة، أو الاستعانة بالمختصين عند الحاجة.

الحركة من الصفر

ملاحظة

كيف نقرأ العبارات التنظيمية؟

يبرز الكتاب بين أربعة مستويات: حكم نظامي ملزم في نطاقه، متطلب قطاعي يطبق على الجهات الخاضعة له، ممارسة مهنية استرشادية، وتوصية تحريرية أو تطبيقية يقدمها الكتاب. لا تفول الممارسة الاسترشادية إلى التزام نظامي ملزم وورودها هنا.

بيانات النشر

عنوان الكتاب: الحركة من الصفر

العنوان الفرعي: دليل عملي للشركات السعودية من التأسيس إلى التضج

الطبعة المنقحة الأولى: 2026م

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج هذا الكتاب أو تخزينه أو

مبدأ أساسي

قاعدة القراءة

لا تغفل كل أداة دفعة واحدة. ابدأ بالخطة والقرار، واختر الحد الأدنى الذي يحقق وضوحاً ومساءلة ودليلاً مناسباً لجم الشركة ومرحلة نموها.

الفصل الأول: حين تكبر الشركة أسرع من قراراتها

٣. الأسئلة الخمسة التي تكشف النظام

الحقيقي

يمكن تعريف الحوكمة في هذا الكتاب بأنها النظام الذي تنظم من خلاله الشركة علاقات الملكية والتوجيه والرقابة والتنفيذ، وتحدد به الأهداف والصلاحيات ومسارات القرار والمساءلة، ونحجي من خلاله حقوق الشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح، وتراقب الأداء والمخاطر.

يجمع هذا التعريف بين جانبين: جانب مؤسسي يحدد الأدوار والعلاقات، وجانب تشغيلي يحدد كيف يصدر القرار ويُنفذ ويُتابع. فإذا

الجدول ١٣ النموذج المركزي: طبقات الحركة ومراحل تطورها

طبقات الحركة	التشخيص	التصميم	التفعيل	الإنبات	التنصح والتحصين
١٠. الانطلاق	حصر الشكل والقطاع	خريطة النشاطات	إسناد المسؤوليات	تجبل الالتزام	تحديث مستمر
٢٠. السلطة والقرار	رصد الاختناقات	موضوعات محفوظة وصلاحيات	تشغيل القرار	محاضر وتجبل جودة القرار	قياس
٣٠. المحاكاة والأدوار	تحليل الواقع	مجلس ولجان وأدوار	اجتماعات وتقارير	تقييم الأداء	تطوير التكوين
٤٠. السياسات والضوابط	تحديد المخاطر	سياسات وضوابط	تدريب وتعليل	اختيار أدلة	تأمين قائم على المخاطر
٥٠. المعلومات والتشغيل	لمحس جودة البيانات	تقارير وتقوم	رفع ومتابعة	مصادر موثوقة	إلدار ميكرو
٦٠. الإنبات والتحصين	لتحديد جودة الأدلة	مستودع ومسؤوليات	توثيق وتنظيم	مراجعة مستقلة	تعلم مؤسسي

المصدر: إعداد المؤلف.

١. السرعة التي تخفي الاختناق

ترتبط كلمة الحوكمة في أذهان بعض أصحاب الشركات بالوائح الطويلة وكثرة التوقعات واللجان، وينشأ هذا الانطباع عندما تُطبق الحوكمة بوصفها مشروع وثائق لا مشروع قرار ومسؤولية. لكن الغرض الأصلي منها هو العكس: تقليل الغموض، ومنع تضارب الأدوار، وتسريع القرارات التي تقع ضمن صلاحيات واضحة، وإحالة القرارات الجوهرية إلى المستوى المناسب.

في الشركة غير المحوكمة قد يبدو القرار سريعاً لأنه يصدر من شخص

الجدول ١١ المسارات المقترحة بحسب القارئ

القارئ	المسار المقترح
المؤسس أو المالك	المقدمة، ثم الفصول ١-٧، ثم الفصلان ١٤ و١٥.
عضو المجلس أو أمين السر	الفصول ٥-٧، ثم ٩-١٠ و١٣.
مسؤول الحركة أو الالتزام	الفصول ٢-٤، ثم ٨-١٥، مع دليل الأدوات المصاحب.
شركة عائلية	الفصول ٥ و ٨ و ١٥، ثم أدوات حركة العائلة في الدليل المصاحب.
شركة ناشئة أو تستعد للاستثمار	الفصول ٢ و ٣ و ٧ و ١٤ و ١٥.

المصدر: إعداد المؤلف.

نموذج الحوكمة المتناسبة

ينظم الكتاب مادته حول نموذج مركزي يجمع بين ست طبقات وخمس مراحل. الطبقات تجيب عن سؤال: ما الذي ينبغي؟ والمراحل تجيب عن سؤال: كيف تنتقل من التشخيص إلى نظام يعمل وتضمن؟ في كل فصل سيعرف القارئ موقعه في هذه الخريطة، والقرار الذي ينبغي، وانطلقاً الذي يمنعه، والدليل الذي يثبت التقدم.

الفصل الأول: حين تكبر الشركة

أسرع من قراراتها

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

قبل التاسعة بدقائق، كان مؤسس روائي الصناعة يراجع على هاتفه عقد توسع تأخر أسبوعين. سأله مدير المشروع: «هل تنتظر توقيعك، أم أن المدير التنفيذي يحل؟» لم تكن الإجابة في النظام الإلكتروني، ولا في عقد التأسيس، «لا، لا، الحظ الأبدى». كان من المفترض فقط أن تكون التأسيس

التصنيف	المعنى	طريقة التعامل
إلزام عام	متطلب نظامي يطبق على الشركة بحكم شكلها أو وضعها.	يُلغى ويؤخذ دون اعتباره عياراً.
إلزام مشروط	ينطبق إذا تحققت حالة مثل الإدراج أو حجم أو نشاط محدد.	يُربط بشرط الانطباق وتاريخ بدايته.
متطلب جهة رقابية	تعليمات خاصة بالقطاع أو الترخيص.	يُحفظ في سجل الالتزامات مع مآل وتكرار متابعة.
ممارسة موصى بها	تعزيز القابلية لكنها ليست إلزاماً عاماً.	تُعتمد إذا كانت متناسبة مع المخاطر والحجم.
قرار مؤسسي	خيار يقرره الملاك أو المجلس في وثائق الشركة.	يؤخذ ويراجع أثره وتعارضه مع الوثائق الأعلى.

المصدر: إعداد المؤلف

٣. خريطة الانطباق: من المصدر إلى المسؤول

هذا التصنيف يمنع خطأين متعاكسين: تقديم الممارسة الاختيارية كأنها إلزام نظامي، أو التعامل مع الالتزام النظامي كأنه اقتراح يمكن تأجيله.

الإدراج يعزف متطلبات تصنيفية تتعلق بحقوق المساهمين، وتكوين المجلس، والجان، والإفصاح، والرقابة الداخلية، والاحتفاظ بالوثائق. أما الشركة المستعدة للإدراج فتحتاج إلى بناء قدرات تدريجياً، لكنها لا ينبغي أن تعلن عن التزام أو استقلال أو قابلية لا تستطيع إثباتها. قد تعمل الشركة في نشاط مالي أو تأميني أو صحي أو اتصالات أو نقل أو غيره، وتقع لتراخيص وتعليمات خاصة. القاعدة العملية هي ألا يُعد دليل الحوكمة أو سجل الالتزامات قبل حصر الجهات التي تملك سلطة تنظيمية أو إشرافية على الشركة.

الحجم لا يُقاس بالإيراد فقط. قد تكون شركة صغيرة من حيث الموظفين، لكنها تدير أموالاً أو بيانات أو عقوداً مرتفعة المخاطر. وتشمل مؤشرات التعقيد عدد الفروع والكيانات التابعة، وتنوع المنتجات، وطبيعة العملاء، وحجم المعاملات، والاعتماد على الأطراف الخارجية.

الشركة في مرحلة التأسيس تحتاج إلى حسم الملكية والقرارات الأساسية. والشركة النامية تحتاج إلى التفويض والتسيير والرقابة. والشركة التي تستعد لاستثمار أو إدراج تحتاج إلى مستوى أعلى من الوثيق والاستقلال والشفافية. لذلك يجب أن تتغير منظومة الحوكمة مع انتقال الشركة بين المراحل.

٣. لماذا تختلف الشركات المتشابهة ظاهرياً؟

قد يكتملها في البداية توثيق قرارات المؤسسين، واتفاقيات الاستثمار، والموضوعات المحفوظة، ومجلس صغير أو لجنة استشارية، ومصنوفة صلاحيات مختصرة، وسياسات حرجة مثل تعارض المصالح والمصروفات والعقود والبيانات.

تحتاج عادة إلى توثيق منتظم للمجلس، وتقارير مالية وتشغيلية ومخاطر، وصلاحيات أكثر تفصيلاً، وسياسات للبشريات والعقود والموارد

- ١٠ الأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات الملزمة.
- ٢٠ عقد التأسيس أو النظام الأساس ووثائق الشركة التأسيسية.
- ٣٠ اتفاقيات الشركة أو المساهمين والميثاق العائلي، في حدود نظاميتها وأساقها مع الوثائق الأعلى.
- ٤٠ قرارات الشركة أو الجمعيات والمجلس.
- ٥٠ دليل الحوكمة ومواثيق المجلس والجان.
- ٦٠ السياسات الداخلية.
- ٧٠ الإجراءات والتأجيل والسجلات.

يعتمد من الراعي، ويُحدد نطاق المشروع ومخرجاته ومسؤولياته ومعايير نجاحه.

تطبيق عملي

ما الذي نفعه الآن؟

لا تعتمد درجة نضج بلا دليل. اختر ثلاث بطوات فقط للشيء يوم الأول: بطوة خمس حَقًا أو التزامًا، وبطوة تعطل قرارًا، وبطوة تمنع الإتيات.

الفصل الرابع: الوثيقة التي تعرف مكانها

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

كان لدى روائي نظام أساس، ودليل حوكمة، وسياسة مشتريات، ومصفوفة صلاحيات. ومع ذلك اختلفت الوثائق الأربع حول من يعتمد عقدًا طويل الأجل. لم يكن أحد قد تعمد صيانة التعارض، كل وثيقة كُتبت في وقت مختلف، ولغرض مختلف، ومن فريق مختلف.

عندما حاولت الشركة حل المشكلة بإصدار تعميم خامس، ازدادت المراجع بدل أن ينتهي الخلاف. الحل بدأ يوم رسم الفريق هُرمًا واحدًا للوثائق وحدد أيها أعلى، ومن يملك كل وثيقة، ومتى يتوقف الوثيقة الأدنى عن العمل إذا تعارضت مع أصل أعلى.

أ. حين تتعارض المراجع

إذا تعارضت وثيقة أدنى مع وثيقة أعلى، لا يحل التعارض بعبارة عامة داخل دليل الحوكمة. يجب تعديل الوثيقة الأدنى أو إعادة صياغة القرار أو استكمال الإجراء النظامي المطلوب. لذلك لا يبدأ إعداد الدليل بكتابة أبوابه، بل بمحصن الوثائق القائمة وتحديد قربتها وترتيبها ومالك كل منها.

الفصل الثالث: التشخيص قبل العلاج

وتظهر الصورة العملية في عدة علامات: التشخيص يجب أن يجمع بين الوثائق والممارسة الفعلية، لا تُمنح درجات النضج دون أدلة؛ الحالة المستهدفة تُحدد بحسب الخطر والحاجة، لا بحسب أعلى مستوى نظري؛ تُرتب الفجوات وفق الإلزام والخطر والأثر والاعتماديات.

ميثاق المشروع وغط الأساس ضروريان قبل بدء التنفيذ.

تجمع الصفحات التالية الأدوات التي وردت في الفصول الثلاثة. يمكن نقلها إلى جداول إلكترونية أو نماذج داخلية وتكييفها مع الشركة.

يُعاد استخدام جدول الفصل الأول بصورة دورية، مع توثيق الدليل الذي يدعم كل درجة.

تُراجع عند تغير الملكية أو الشكل النظامي أو النشاط أو الجهة الرقابية أو خطط الإدراج.

يُربط كل متطلب بمصدر رسمي ومالك ودليل وتاريخ مراجعة، ويُحدث عند صدور أي تعديل.

يُجرى التقسيم بالمقابلات ولغص الأدلة والعينات. لا تُعتمد الدرجة النهائية قبل مراجعتها مع أصحاب الأدوار.

يُستخدم لإدارة الإجراءات، ويجب ألا تُغلق الفجوة بمجرد إصدار وثيقة، بل بعد تحقق دليل الإغلاق.

ينص نظام الشركات على أن يكون لكل شركة عقد تأسيس، عدا الأشكال التي حدد لها النظام نظامًا أساسًا، وأن تتضمن الوثيقة الأحكام والبيانات المطلوبة بما يناسب شكل الشركة. كما يجب قيد الوثيقة وأي تعديل عليها لدى السجل التجاري وفق المتطلبات النظامية. [1]

تحدد الوثيقة التأسيسية هوية الشركة وقواعدها الأساسية، مثل رأس المال والملكية وطريقة الإدارة والتبيل وبعض اختصاصات الأجهزة. أما دليل الحوكمة فيشرح كيف ستعمل العلاقات والقرارات عمليًا داخل الحدود التي رسمتها الوثيقة التأسيسية. ولذلك لا يصح أن يكرر الدليل النظام الأساس، أو عقد التأسيس. بالكامل، هـ لأن بعده ببطقة غير

الفصل الرابع: الوثيقة التي تعرف مكانها

المستوى الخامس: مواثيق الهيجان والسياسات المؤسسية، المستوى السادس: الإجراءات وأدلة العمل والنماذج، المستوى السابع: السجلات والأدلة التي ثبت التنفيذ.

هذا الترتيب لا يعني أن كل شركة تحتاج إلى وثيقة مستقلة في كل مستوى. فقد تدمج شركة صغيرة بعض الموضوعات في وثيقة واحدة، بشرط أن يبقى مصدر السلطة واضحًا، وألا تختلط القاعدة الملزمة بالتعليمات التشغيلية القابلة للتعديل المتكرر.

يغير هم الدليل بحسب الشركة، لكن الدليل العملي عادةً يجب عن

يجب ألا يترك التعارض للاجتهاد الشخصي. عندما يكتشف تعارض، تُبَسع خطوات واضحة: تحديد التصنيف، وتصنيف مستوى كل وثيقة، والتحقق من تاريخ الاعتماد، ولغص نطاق التطبيق، والحصول على الرأي القانوني عند الحاجة، ثم اعتماد التصحيح وتوثيق أثره في القرارات السابقة أو الجارية.

الجدول ٢٧: وظيفة كل مستوى من الوثائق

الوثيقة	وظيفتها الأساسية	أشارة على محتواها	ملاحظة حركية
النظام والوثائق	تحديد القواعد	أشكال الشركات، الحقوق،	لا يجوز لوثيقة

الفصل الخامس: من يملك

الشركة ومن يقودها؟

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

في إرث القابضة، دخل الابن الأكبر اجتماع الإدارة بصفته شريكاً، وخرج منه وقد أصدر تعليمات تشغيلية لمدير إحدى الشركات التابعة. لم يعترض المدير، فهو يعرف وزن العائلة. لكن الرئيس التنفيذي رأى أن القرار يتجاوز الخطة المحددة، بينما رأى الشريك أنه يعني مال العائلة.

لم يكن الخلاف شخصياً في أصله. لقد اختلطت ثلاث صفات: المالك، وعضو المجلس، والمدير التنفيذي. وحين تختلط الصفات، يصبح كل اقتراح مسألة حساسة، وكل قرار قابلاً لأن يفسر بوصفه تحدياً للملكية أو تدخلًا في الإدارة.

1. الملكية تمنح حقوقًا لا إدارة يومية

الحركة لا تنتقص من حق المالك، بل تنقله إلى القناة الصحيحة. يمارس المالك حقوقه من خلال القرارات والاجتماعات والجمعيات والوثائق التي حددها النظام والوثيقة التأسيسية. وإذا كان المالك عضواً في المجلس أو مديراً تنفيذياً، فإنه يمارس كل دور بصفته المحددة، لا بصفته مالكاً في كل موقف.

يجب تجنب استخدام مصطلحات الشريك والمساهم والمالك على أنها مترادفات في الوثائق. شركة المساهمة لها مساهمون وجمعيات واختصاصات محددة، بينما تكون الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء، وتحدد طريقة الإدارة والقرارات وفق النظام وعقد التأسيس. وتتمتع شركة المساهمة المبسطة بمرحلة كبيرة في تنظيم الإدارة وقرارات المساهمين داخل نظامها الأساس. [1]

لذلك لا تُنسَخ لائحة جمعية مساهمين من شركة مدرجة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. يمكن الاستفادة من مبادئ العدالة وجودة المعلومات والتمثيق، لكن الإجراءات والاختصاصات والأغليات يجب أن تُستند إلى النص المنطبق على شكل الشركة.

القصل الخامس: من يملك الشركة ومن يقودها؟

تبدأ الخريطة بمحور الحقوق التي يقرها النظام والوثيقة التأسيسية والاتفاقات الملزمة. ثم تترجم هذه الحقوق إلى إجراءات: من يدعو؟ ما المعلومات التي ترسل؟ ما مدة الإشعار؟ كيف يصوت؟ أين يسجل القرار؟ وما الحالات التي يتمتع فيها صاحب مصلحة عن التصويت؟ لا ينبغي أن تقول قائمة الموضوعات المحفوظة إلى إعادة كتابة للنظام. الغرض منها أن تجعل القرارات الجوهرية مرئية للقيادات، وتمنع اتخاذ قرار في مستوى غير مختص. تبدأ القائمة بما حفظه النظام أو الوثيقة التأسيسية، ثم تضيف الشركة قرارات أخرى وفق مخاطرهما واتفاقات ملاكها، بشرط ألا تسحب من المجلس أو الإدارة اختصاصاً لازماً لتسيير العمل بصورة غير عملية.

من أمثلة الموضوعات التي قد تظهر في القائمة، بحسب شكل الشركة ووثائقها: تعديل الوثيقة التأسيسية، تغيير رأس المال، اقتاب أو عزل أعضاء المجلس، تعيين مراجع الحسابات، التصرفات التي تتجاوز حدوداً جوهرية، الاندماج أو التقسيم أو التصفية، وتغيير طبيعة النشاط. لا يعتمد أي مثال باعتباره إلزاماً قبل فحص النص المنطبق.

القصل الخامس: من يملك الشركة ومن يقودها؟

تضع الشركة معياراً لحزمة الملاك أو الجمعية يتضمن الحد الأدنى من البيانات لكل نوع قرار. فقرار تعديل رأس المال يحتاج إلى مبررات واستخدامات وأثر في الملكية، وقرار اقتاب مجلس يحتاج إلى معلومات عن المرشحين، وقرار معاملة ذات علاقة يحتاج إلى بيان المصلحة وشروط المعاملة وإجراءات المراجعة.

تزداد أهمية العدالة عندما تختلف حصص الملكية أو توجد فئات أسهم أو شركاء عاملون وغير عاملين. المساواة لا تعني أن جميع الملاك يملكون التأثير نفسه إذا اختلفت الحقوق النظامية، لكنها تعني تطبيق الحقوق المقدرة دون تحيز، وتوفير المعلومات بالطريقة المناسبة، وعدم

الاجتماع السنوي أو الجمعية ليس مجرد إجراء لإنهاء المتطلبات. هو نقطة مساءلة واتصال واتخاذ قرارات. جودة الجمعية تبدأ قبل الاجتماع: جدول أعمال واضح، وموضوعات منفصلة، ووثائق كافية، ووقت مناسب للمراجعة، وقناة للأسئلة، وإدارة منضبطة لحالات التعارض.

ينظم نظام الشركات اجتماعات وقرارات الجمعيات بحسب شكل الشركة، ويميز في حالات محددة استخدام وسائل التقنية الحديثة أو القرارات بالتقدير. وتبقى الإجراءات التفصيلية مرتبطة بالنظام والوثيقة التأسيسية. [1] أما لائحة حوكمة الشركات، فتتضمن للشركات المدرجة قواعد تفصيلية بشأن حقوق المساهمين والمعلومات والجمعيات، ونحوه. لغير

يمكن لاتفاقات الشركاء والمواثيق العائلية أن تعالج مسائل لا تكفي الوثيقة التأسيسية لمعالجتها بالتفصيل، مثل آليات التعارض، وسياسة دخول أفراد العائلة، والتعاقب، وحل الخلافات، وحدود العمل داخل الشركة. ويميز نظام الشركات الاتفاقات والمواثيق العائلية بشرط ألا تخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس. [1] [17]

المشكلة ليست في غياب الاتفاق فقط، بل في انفصاله عن تشغيل الشركة. إذا نص الميثاق العائلي على معايير لتوظيف أفراد العائلة، يجب أن ترتبط به سياسة موارد بشرية وإجراء ترشيح وتقييم. وإذا حدد طريقة تسوية الخلاف، يجب أن يعرف الأطراف متى تبدأ الآلة وما يدرها وما

الجدول ١١٠ مصفوفة مهارات المجلس

المجال	الأهمية الاستراتيجية	التغطية الحالية	الفجوة	الإجراء
القطاع والسوق	مرتفعة	متوسطة	خبرة التوسع الإقليمي	ترشيح عضو ذي خبرة
المالية والاستثمار	مرتفعة	مرتفعة	لا توجد	الحفاظة
المخاطر والرقابة	مرتفعة	منخفضة	إشراف رقابي	تدريب/عضو مستقل
التقنية والبيانات	متوسطة	منخفضة	التحول الرقمي	مستشار أو عضو
الموارد البشرية والتعاقب	متوسطة	متوسطة	تقييم القدرات	دعم لجنة الترشيحات

المصدر: إعداد المؤلف.

تطبيق عملي

ما الذي فعله الآن؟

افصل في ورقة واحدة بين قرارات الملكية وقرارات المجلس وقرارات الإدارة. ثم اختبر خمس حالات واقعية حدثت خلال العام، لا حالات نظرية.

القصل الخامس: من يملك الشركة ومن يقودها؟

يمكن للمجلس الاستعانة بالإدارة والمراجع الخارجي والمساهمين والمتخصصين، لكن جودة الاعتماد تتطلب أن يكون المصدر مؤهلاً ومستقلاً عن النتيجة بقدر مناسب، وأن تكون المعلومات كاملة وحديثة، وأن يفهم المجلس الاقتراضات والقيود. إذا كانت قيمة الصفقة كبيرة أو يصعب التراجع عنها أو يوجد تعارض محتمل، يرفع مستوى التخصص المطلوب. أما تلقى عرض مختصر أو تأكيد شفهي فلا يكفي عندما يتطلب القرار تحليلاً مالياً أو قانونياً أو تشغيلياً جوهرياً.

لا يعني الصمت العضو الذي يرى خطأ جوهرياً. إذا لم يقتنع العضو بالقرار، فعليه بيان اعتراضه وأسبابه وطلب إثباته في المحضر. ويقرر نظام الشركات أن معارضة القرار يمكن أن تكون عنصراً في الإغناء من المسؤولية عندما ثبت صراحة، بينما لا يعني الغياب وحده إلا في أحوال محددة. لذلك يجب أن يعكس المحضر المداولات الجوهرية دون تحويله إلى تسجيل حرفي، وأن يوضح المعلومات التي طلبها المجلس والتحفظات والقرار النهائي. مرجع نظامي: المادة 71/4 والمادة 83. [1]

يشتمل عضو المجلس مسؤولية شخصية عن جودة مشاركته، حتى عندما يتخذ المجلس قراره جماعياً. وتشمل الممارسة المنضبطة فهم نشاط الشركة ومخاطرها، وقراءة الأوراق قبل الاجتماع، وطلب المعلومات الناقصة، والإفصاح عن المصالح، وتقييم البدائل، ومتابعة التنفيذ. لا يكفي أن يوافق العضو لأن الإدارة أو المستشار أو بقية الأعضاء أوصوا بالقرار، فالاعتماد على الخبرة الخارجية لا يلغي واجب السؤال والحكم المستقل.

تلتقي واجبات المجلس في محورين: بذل العناية المناسبة لمستوى القرار، وتقديم مصلحة الشركة على المصلحة الشخصية أو مصلحة الجهة التي رمت العضو. ويقرر نظام الشركات في شركة المساهمة إجراءات محددة للإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود، وعدم المشاركة في التصويت، وإثبات الإفصاح في المحضر، مع مسؤوليات عند الإخلال. كما يقرر أن المساهم يمارس رقابته عبر القنوات النظامية ولا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة بصفته مالكاً فقط. مرجع نظامي: المادتان 71 و73 من نظام الشركات. [1]

الفصل السادس: المجلس الذي يصنع قراراً

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

استغرق اجتماع مجلس مدار المساهمة أربع ساعات. كانت الحزمة تتجاوز مشتي صفحة، ومع ذلك انتهى الاجتماع بثلاث عبارات مبهمه: «تمت المناقشة»، «أخذ العلم»، و«يوجه بما يلزم». نرجح الأعضاء مرهقين، ومنعهم الإدارة مدرك أن تم مناقشة الموضوع فعلياً.

يمنع التقويم السنوي أن يستهلك المجلس وقته في موضوعات مفاجئة أو دورية كان يمكن التخطيط لها. يبدأ التقويم بالقرارات النظامية والدورية، ثم يضيف الاستراتيجية والميزانية والمخاطر والقيادات والتقييم والسياسات الجوهرية.

الجدول الضعيف يورد عناوين مثل «تحديث الأعمال» و«مواضيع أخرى». أما الجدول الجيد فيوضح لكل بند نوعه: قرار، مناقشة، إحاطة، أو متابعة. ويحدد مقدم الموضوع والوقت والوثيقة المطلوبة. وبذلك يعرف العضو قبل الاجتماع أين يحتاج إلى التحضير والحسم.

مصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف.

القصل السادس: المجلس الذي يصنع قراراً

تحدد الشركة موعداً ثابتاً لإرسال الحزمة قبل الاجتماع، مع استثناء منضبط للموضوعات العاجلة. لا توجد قائمة من إرسال معلومات كاملة بعد فوات وقت قراءتها. ويملك أمين السر صلاحية إعادة الورقة غير المكتملة إلى الإدارة قبل إدراجها، وفق معيار معتمد لا وفق تقدير شخصي غير معلن.

يُقَسَّس الالتزام بموعد الحزمة، ونسبة الأوراق المساعدة، وعدد الموضوعات المؤجلة بسبب نقص المعلومات. هذه المؤثرات لا تعاقب الإدارة، بل تكشف جودة عملية القرار.

مصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف. المصدر: المؤلف.

تطبيق عملي

ما الذي نعلمه الآن؟

ضع أهل كل ورقة مجلس ثلاثة أسطر: القرار المطلوب، والبدائل، والتوصية. إذا لم يمكن صياغتها بوضوح، فالورقة لم تنتج بعد.

أنشأت الشركة لجنة مخاطر ولجنة مراجعة ولجنة مشتريات، لكن موضوعات الموردين والمخزون والعقود كانت تنتقل بينها. كل لجنة تطلب تقريراً مختلفاً، والإدارة تنفذ توصيات متعارضة. أظهرت خريطة الاختصاص أن لجنة المشتريات تمارس دوراً تشغيلياً يمكن تفويضه للإدارة، بينما يحتاج المجلس إلى رقابة على الموردين الجوهرين والمخاطر.

ألغيت اللجنة التشغيلية، واعتمدت صلاحيات مشتريات واضحة، وأصبحت لجنة المراجعة تراجع الضوابط والتزاهة، بينما تراجع لجنة المخاطر تركيز الموردين واستقرارية الإمداد. ويرفع الموضوع إلى المجلس إذا تجاوز حدود شبهة المخاطر أو قيمة محفوفة.

وتظهر الصورة العملية في عدة علامات: اللجنة أداة لتعمق المجلس، وليست بديلاً عن مسؤوليته، يجب اختبار الحاجة قبل التشكيل، الميثاق يوضح الغرض والاختصاص والصلاحيات والتساري، تمنع الازدواجية بخريطة موضوعات لا بكثرة الاجتماعات.

تراجع الجبان وقد تُدجج أو تُغلى إذا لم تعد تضيف قيمة.

يحتاج الرئيس التنفيذي إلى وثيقة تحدد مسؤوليته عن تنفيذ الاستراتيجية وإدارة العمليات والموارد والناس، ورفع التقارير، والالتزام بالحدود والسياسات. ويحدد المجلس صلاحياته وأهدافه وتقييمه، مع مراعاة الوثيقة التأسيسية والنظام المنطبق.

في شركة المساهمة، ينظم نظام الشركات تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد صلاحياته وأجره إذا لم يتضمن النظام الأساس أحكاماً في ذلك، كما يبين علاقة التمثيل والتفويض. [1] وفي الشركات الأخرى تراجع الأحكام الخاصة بطريقة الإدارة والتقييم والتفويض.

٤. اللجنة التي تضيف للمجلس ولا

تنافسه

قد تتداخل لجنة المراجعة والمخاطر في الرقابة الداخلية، أو لجنة الترشيحات والمكافآت في تقييم القيادات، أو اللجنة التنفيذية والاستثمار في الصفقات. يعالج التداخل بخريطة اختصاصات تحدد المالك الأول لكل موضوع، واللجنة المستشارة، ونقطة الرفع إلى المجلس.

لا يُحل التداخل بحضور جميع الجبان بلجميع الموضوعات؛ فهذا يزيد الاجتماعات. الأفضل تحديد المسار: مثلاً تراجع لجنة المخاطر أثر صفقة على شبهة المخاطر، وتراجع لجنة الاستثمار جدواها، ويرفع المجلس قراراً موحداً يضم الرأيين.

تراجع فاعلية اللجنة ستويًا: هل غرضها ما زال قائمًا؟ هل توصياتها واضحة؟ هل تحصل المعلومات؟ هل تركز عمل جهة أخرى؟ هل تحسن قرارات المجلس؟ وقد تكون النتيجة تعديل الميثاق أو الدمج أو الإلغاء.

الفصل السابع: الصلاحيات التي

تحرر الشركة

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

عاد عقد التوسع إلى مكتب المؤسس للمرة الرابعة. في كل مرة كان شخص جديد يضيف توقيماً احترازيًا، لأن أحدًا لا يريد أن يحمل قراراً قد يسأل عنه لاحقًا. هذا المسار آمنًا، لكنه كان يقتل السرعة ويخفي المسؤولية: عندما سأل أحد الجبان، قد لا يعلم أحد القرار فعليًا.

الفصل السابع: الصلاحيات التي تحرر الشركة

المصغوفة تربط نوع القرار بالمستوى الذي يقترح ويراجع ويعتمد ويوقع. يجب أن تشمل الصلاحيات المالية وغير المالية، مثل التوظيف، والعقود، والتسعير، والبيانات، والتسويات، والتفاضي، والاستثناءات، والإفصاحات.

من أكثر الأخطاء شيوعاً الخلط بين المراقبة الداخلية والقدرة على تمثيل الشركة أمام الغير. قد يملك شخص سلطة التوقيع وفق وكالة أو وثيقة مفيدة، لكنه يحتاج إلى موافقة داخلية قبل استخدامها. وقد يعتمد المجلس صفقة، لكن التوقيع ينفذه ممثل آخر.

الفصل الثامن: الثقافة التي تظهر عند الاختبار

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

وصل إلى مسؤول الحركة إفصاح قصير: أحد المديرين اقترح مورداً يملكه قريب له. لم تكن المعاملة سيئة بالضرورة، والسعر كان منافساً. لكن الفريق انقسم بين من رأى أن القرابة وحدها تكفي للرفض، ومن رأى أن الإفصاح الشفهي يحل المشكلة.

كان الاختيار الحقيقي للثقافة هنا. هل تستطيع الشركة مناقشة المصلحة دون اتهام الشخص؟ وهل تملك مساراً يحمي القرار ويعامل الجميع بالقاعدة نفسها؟ الثقافة لا تظهر في المصنقات، بل في اللحظة التي تصبح فيها القاعدة مرجعية لشخص ذي نفوذ.

أ. مدونة السلوك تبدأ من القرار

يتولى المجلس وضع التوقعات العامة والإشراف على المسائل الجوهرية، وتمتد الإدارة منظومة السلوك يومياً. وتشمل المنظومة مدونة السلوك، والإفصاحات، والهدايا والضيافة، والأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ عن المخالفات، والتحقيقات، والإجراءات التأديبية، وتحليل الأنماط.

ينبغي أن تُكتب المدونة بلغة يفهمها الموظف والمورد، وأن تركز على المواقف الواقعية. وتشمل عادةً النزاهة، واحترام الأنظمة، وحماية المعلومات، وتعارض المصالح، والهدايا، واستخدام الأصول، والتعامل العادل، والإبلاغ عن المخالفات، وعدم الانتقام.

تختلف درجة التفصيل بحسب الشركة. في شركة صغيرة قد تكون المدونة وثيقة موجزة مدعومة بأمثلة. وفي مجموعة كبيرة تحتاج إلى ملاحق قطاعية أو إرشادات للمبيعات والمشتريات والبيانات. المهم ألا تتعارض المدونة مع عقود العمل أو السياسات الأخرى، وأن تكون آليات الإنفاذ واضحة ومتسقة.

ينشأ التعارض عندما يتدخل مصلحة خاصة أو علاقة شخصية أو التزام خارجي مع واجب الشخص تجاه الشركة، بما قد يؤثر في حكمه أو يبدو مؤثراً فيه. لا يعني وجود التعارض وقوع فساد بالضرورة؛ الخطر الأكبر هو إخفاؤه أو إدارته بطريقة غير كافية.

يعمل الإفصاح على مستويين: إفصاح دوري يشمل الفئات الحساسة، وإفصاح مرتبط بمحدث أو قرار محدد. ويجب ألا يقتصر على أعضاء المجلس إذا كان المديرون والموظفون يملكون صلاحيات مؤثرة في التعاقد أو التوظيف أو الاستثمار أو الوصول إلى المعلومات.

الفصل الثامن: الثقافة التي تظهر عند الاختبار

توفر القناة الجيدة خيارات متعددة وآمنة، وتوضح ما يمكن الإبلاغ عنه، وكيفية الحماية والسرية، ومن يتلقى الإبلاغ، وكيف يُصعد إذا تعلق بقيادي. لا ينبغي أن توعده الشركة بسرية مطلقة إذا كانت طبيعة التحقيق أو النظام قد تتطلب الإفصاح، بل تلتزم بحماية المعلومات في أضيق نطاق ممكن.

يجب التمييز بين البلاغ حسن النية الذي لا يثبت، والبلاغ الكيدي. عدم ثبوت الواقعة لا يعني سوء نية المبلغ. كما يجب مراقبة مؤشرات الانتقام مثل خفض المسؤوليات أو استبعاد المبلغ أو تقييمه بصورة غير مدروسة.

الفصل الثامن: الثقافة التي تظهر عند الاختبار

يتضمن النموذج وصف المصلحة أو العلاقة، والجهة المرتبطة، والقرارات المتأثرة، ومدة العلاقة، والإجراءات المقترحة. ثم تُحدد جهة مستقلة نسبياً لمراجعة الإفصاح وتقرير المعالجة. وقد تشمل المعالجة التنحي، أو تنفيذ الوصول، أو نقل القرار، أو مراجعة مستقلة، أو عدم الموافقة.

تحتاج الشركة إلى طريقة لتحديد الأطراف ذات العلاقة وتحديث القائمة قبل نشوء المعاملة، لا بعد توقيع العقد. وتختلف التعريفات والمتطلبات بحسب النظام والمعايير المحاسبية واللوائح القطاعية. لذلك يجب أن يرتبط السجل بالمالك وأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين والتكائنات المرتبطة، وأن يخضع للمراجعة القانونية والمالية.

لا يكفي وصف المعاملة بأنها في مصلحة الشركة. ينبغي توثيق الحاجة، وشروط السوق، والبدائل، والتقييم أو المقارنة، وصلاحيات الموافقة، ونهي صاحب المصلحة، والإفصاح المطلوب. وتكون الرقابة أقوى كلما كانت المعاملة جوهرية أو غير متكررة أو صعبة التعبير.

الجدول ١٤: أنواع تعارض المصالح ومعالجتها

نوع التعارض	مثال	المعالجة المحتملة
فعلي	عضو يشارك في قرار عقد مع منشأة يملكها قريب له	الإفصاح والتنحي والمراجعة المستقلة والمراقبة النظامية

نوع التعارض	مثال	المعالجة المحتملة
معتدل	مدير يفكر في الاستثمار لدى مورد رئيس	طلب موافقة مسبقة وفرض قيود أو منع الاستثمار
ظاهري	علاقة قد يفهمها الآخرون كالتأثير رغم عدم وجود منفعة	الإفصاح والتوثيق وشرح الضمانات
مستمر	عضوية خارجية أو ملكية لا تنتهي بقرار واحد	خطة إدارة ومراجعة دورية وحدود مشاركة

في المسائل الجوهرية أو التي تتعلق بالإدارة العليا، قد يلزم إشراف لجنة المراجعة أو المجلس والاستعانة بمستشار مستقل. ولا ينبغي أن يقود التحقيق شخص شارك في الواقعة أو يتبع مباشرة للشخص محل الادعاء.

سيناريو تطبيقي: مورد يملكه قريب المدير

تلقت شركة رواسي عرضاً منخفض السعر من منشأة يملكها قريب مدير المشتريات. أقصع المدير بعد بدء التقييم، لكنه استمر في حضور الاجتماعات بحجة أن اللجنة هي صاحبة القرار. كشفت المراجعة أن المدير أهد المواصلات واختار الموردين المدعومين. لم تكن المعالجة المناسبة

التصنيف	الغرض	مثال
آلي	ينقذه النظام وفق إعداد معتمد	منع تجاوز حد مالي
توضيحي	يعرض غراب ضابط أساسي مؤقتاً	مراجعة مستقلة يومية أثناء تعطيل النظام

المصدر: إعداد المؤلف.

مثال توضيحي

عودة إلى الحالة

أغلق المجلس ثلاثة مخاطر من التقرير لأنها لم تعد تحتاج مستوى إشرافه، ووقع اثنين لأنهما تجاوزا الشبهة المعتمدة. جودة التقرير لم تتحسن بإضافة مخاطر، تحسنت تمييز ما يحتاج إلى قرار الآن.

يتكون الاختبار من مرحلتين. الأولى تقييم التصميم: هل الضابط قادر نظرياً على معالجة الخطر؟ والثانية اختبار التشغيل: هل نفذ كما صمم خلال الفترة؟ قد يكون الضابط مصمماً جيداً لكنه لا يعمل، أو يعمل بانتظام لكنه غير كافٍ لمعالجة الخطر.

تعتمد العينة على تكرار الضابط وخطورته وجودة الأدلة. ولا ينبغي وصف الضابط بأنه فعال بمجرد وجود توقيع، فقد يثبت التوقيع حدوث إجراء شكلي دون جودة المراجعة.

الجدول 117: أنواع الغوابط ووظائفها

التصنيف	الغرض	مثال
وقائي	منع الخطأ قبل وقوعه	منع النظام إنشاء مورد دون بيانات إلزامية
كاشف	اكتشاف الانحراف بعد وقوعه بسرعة	تقرير مدفوعات مكررة
تصحيحي	إعادة الوضع ومعالجة السبب	إلغاء صلاحية زائدة وتحديث الإجراء
بدوي	ينقذه شخص ويحتاج إلى دليل	مراجعة عقد قبل التوقيع

٣. الضابط الذي يمنع أو يكشف أو يصحح

الضابط الجيد يحدد الخطر، والمالك، والتكرار، وطريقة التنفيذ، والدليل، ومعيار الاستثناء. ولا يكفي أن تقول المصفوفة «مراجعة الإدارة» يجب تحديد ما الذي تراجعه الإدارة، وما معاييرها، وكيف ثبت النتيجة.

يقدم إطار COSO للرقابة الداخلية خمسة مكونات مترابطة: بيئة الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والاتصال، والمتابعة. ويظل الإطار مرجعاً عاماً يحتاج إلى تكيف، وليس قائمة ضوابط جاهزة. [18] وتُشكل ذلك بمنظور إدارة المخاطر المؤسسية ومبادئ إدارة المخاطر العامة. [26] [27]

يساعد نموذج معهد المدققين الداخليين على توضيح الأدوار. الخط الأول هو الإدارة والعمليات التي تملك المخاطر وتديرها. الخط الثاني يضم وظائف تقدم الخبرة والدعم والمراقبة والتعدي مثل المخاطر والالتزام. والخط الثالث هو المراجعة الداخلية التي تقدم تأكيداً مستقلاً. ويظل المجلس في موقع الإشراف والمساءلة، ولا يعني النموذج وجود جدران بين الوظائف، بل تعاوناً مع وضوح الاستقلال والمسؤولية. [19]

٤. تقرير المجلس الذي يقود إلى فعل

سيناريو تطبيقي: سجل مخاطر بلا قرارات

كانت شركة أفي التقنية تعرض للمجلس خريطة ملونة من تحسين خطراً. لم يتغير التقرير لثلاثة أرباع، ولم تظهر فيه قرارات أو حدود. عند تعطل مورد سحابي رئيس، اكتشف المجلس أن الاعتماد على المورد مصنف «متوسطاً» دون خطة بديلة. أعادت الشركة ربط المخاطر بالأهداف والخدمات الحرجة، ووضعت مؤشرات إنذار، وحددت أربعة لمخاطر تحتاج إلى مراجعة فصلية من المجلس.

تطبيق عملي

ما الذي نعلمه الآن؟

اربط كل خطر جوهري بهدف وحد شبة وضابط ومؤشر وقرار محتمل. احذف من تقرير المجلس ما لا يغير قراراً أو مستوى إشراف.

الفصل العاشر: ضمان مستقل

لا إدارة بديلة

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

بعد ملاحظة مراجعة متكررة للمرة الثالثة، اقترح أحد المدينين أن يمتد المراجعة الداخلية تصمم الإجراء الجديد ومتابعة تشغيله. هذا الاقتراح عملياً: المراجع يعرف المشكلة أكثر من غيره. لكنه كان سيجعل الجهة التي ستقدم التأكيد لاحقاً مساهمة في الخطأ نفسه.

المرحلة	الخطر الرئيس	الضابط الحركي
الدفع	ازدواج أو احتيال	مطابقة وفصل وصلاحيات
التقييم اللاحق	استقرار مورد ضعيف	مؤشرات ومراجعة ولتجديد مشروط

المصدر: إعداد المؤلف.

٣. العقد قبل التوقيع وبعده

تحتاج الشركة إلى مسار للقراري، لكن يجب ألا يصبح الطريق المعتاد. يحدد المسار تعريف الحالة العاجلة، والحد، والموافق، والضوابط البديلة، وموعد التوثيق اللاحق، والتحليل الدوري. وتراجع الإدارات التي تكرر وصف مشترياتها بالعاجلة؛ فقد تكون المشكلة ضعف التخطيط.

سيناريو تطبيقي: عقد يسبق الصلاحية

مثال توضيحي
عودة إلى الحالة أعيد تصميم العقد على أساس التكلفة الكلية والاعتماد التشغيلي وخيار الخروج. لم يفر العرض الأرخص، لكن القرار أصبح قابلاً للدفاع عنه بعد عام، لا جذاباً في يوم التوقيع فقط.

قد يستمر الخطر بعد التعاقد. لذلك تُراقب التغييرات في الملكية والأداء والحوادث والمقاولين الفرعيين. ويُحدد في العقد حق الشركة في الحصول على معلومات أو إجراء مراجعة ضمن الحدود المناسبة.

العقد ليس ملقاً قانونياً ينتهي بالتوقيع. هو التزام مالي وتشغيلي يمتد خلال مدة. يحتاج إلى مالك مسؤول عن التسليم والالتزامات والتغييرات والتجديد. ويشمل سجل العقود القيمة والمدة والمواعيد والضمانات والالتزامات البيانات وحقوق التدقيق والإشعار والإنهاء.

الجدول ١٩: دورة المشتريات والمخاطر والضوابط

المرحلة	الخطر الرئيس	الضابط الحركي
لتحديد الحاجة	شراء غير ضروري أو مواصفات موجهة	ميرر وميزانية ومراجعة المواصفات
اختيار الطريقة	تجزئة أو استثناء غير ميرر	حدود واضحة وسجل استثناء
تأهيل المورد	مورد غير مؤهل أو مرتبط	فحص ملكية وقدرة وتعارض مصالح
التقييم	تلاعب أو معيار غير ثابت	لجنة ومعايير مسبقة ومختر
التعاقد	شروط غير مجدية أو صلاحية ناقصة	مراجعة قانونية وتحقق صلاحية
الاستلام	دفع قبل الاستلام أو جودة ضعيفة	إثبات استلام وفصل عن الدفع

تحتاج الإدارة والمجلس إلى تقاير في الوقت المناسب، لكن السرعة لا تبرر ضعف الجودة. يُضبط الإقتال بتقويم ومسؤوليات ومطابقات ومراجعة قيود غير اعتيادية وتحليل تقديرات ومخصصات. كما تُراقب التعديلات المتأخرة والمتكررة، لأنها قد تشير إلى ضعف العملية أو ضغط على النتائج.

ويجب أن يوضح التقرير المالي الانحراف والسبب والتوقع والقرار المطلوب، لا الأرقام فقط. وفي الشركات الناضجة لمتطلبات إبداع أو إفصاح، يرتبط التقويم بالمواعيد النظامية ومراجعة المجلس والمراجع الخارجي.

٢. المشتريات: سلسلة قرارات لا أمر

شراء

يتناسب الفحص مع الخطر. يشمل الهوية والملكية والقدرة المالية والاستراخيص والمصالح والعقوبات والسمعة وحماية البيانات والأمن السيبراني عند معالجة المعلومات. ولا يحتاج كل مورد إلى العمق نفسه، لكن يجب توثيق معيار التصنيف.

تظهر مخاطر الاحتيال عندما يجمع شخص واحد طلب الشراء واختيار المورد والاستلام والموافقة على الدفع، أو عندما تجرأ العقود لتجنب الحد المالي، أو عندما تدفع عمولات دون خدمة قابلة للإثبات. يبنى الضوابط على الفصل بين المهام، والتحقق من المورد والحساب البكي، وتحليل الأنماط غير المعتادة، ومراجعة الاستثناءات، وربط البلاغات بسجل المخاطر. ولا يكفي وجود مدونة سلوك ما لم تترجم إلى إجراءات مالية وعقود وبيانات اختبار.

وتظهر الصورة العملية في عدة علامات: الميزانية مرتبطة بالأهداف والافتراضات وموافقات واضحة، الصلاحيات متطابقة مع الأنظمة

يجب أن توضح التقارير المالية السرقة بين الأداء الهاسبي والتدفق النقدي، وبين الميزانية المعتمدة والتوقع المحدث، وأن تبرز الالتزامات خارج الميزانية والمطالبات والتعهدات. ولا ينبغي أن يقتصر دور المجلس على استلام الأرقام، بل يختبر الافتراضات، ويطلب تفسير الانحرافات، ويحدد ما إذا كانت القرارات الحالية تنقل التكلفة أو المخاطر إلى فترات لاحقة.

كلما زادت مدة العقد أو صعوبة استبدال المورد أو حساسية البيانات أو الخدمة، ارتفع مستوى الحركة المطلوب. تضح الملكية والمصالح والقدرة الفنية والمالية، وتحدد مؤشرات الخدمة وحقوق التدقيق.

٤. التقارير المالية والاحتيال والرشوة

وقع مدير في شركة أفق التقنية مذكرة اشتراك سنوية بخدمة بحالية، معتقداً أن الدفعات الشهرية تنفع ضمن حده. كانت القيمة الإجمالية والالتزام طويل الأجل بتجاوزان صلاحيته، كما سمح العقد بنقل بيانات العملاء خارج البينة المعتادة. ظهر الخلل لأن الشركة نظرت إلى كل قانونية منفردة بدل الالتزام الكلي.

تدلت المصفوفة لتحتسب القيمة الإجمالية والمدة والتجديد، وأضيف لحصان الخصوصية والأمن قبل التعاقد، وأُنشئ سجل للعقود والتنبيهات. لم

٩. الحوادث والتصعيد والدليل

عند وقوع تسرب أو حادث سبيريائي أو خطأ في نموذج آلي، يجب أن تعمل مسارات التقنية والقانون والخصوصية والاتصال واستمرارية الأعمال ضمن قيادة واحدة. يحدد التصعيد من يقيم الأثر، ومن يقرر الإشعار، ومن يتواصل مع الأطراف، ومن يحفظ الأدلة، ومن يعتمد العودة إلى التشغيل. لا تؤجل هذه القرارات إلى وقت الأزمة.

يجب أن يحفظ ملف الحادث التسلسل الزمني، والأنظمة والبيانات المتأثرة، وقرارات الاحتواء، والتقييم النظامي، والإشعارات، وموافقات الاستعادة، والتحليل اللاحق، وخطة منع التكرار. الدليل هنا ليس لأغراض الدفاع فقط، بل هو مصدر تعلم يكشف هل فشل التصميم أو التنفيذ أو الرصد أو التصعيد.

١٠. ما الذي تفعله الآن؟

حدّد أصول البيانات الحرجة، وتعيّن مالكاً لكل أصل، وأنشئ سجلاً لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، واربط الخصوصية والأمن والعقود ودورة الاحتفاظ ضمن مسار قرار واحد. ثم اختر حالة استخدام فعلية من البداية إلى الإغلاق، ولا تكتفِ بمراجعة السياسات.

٨. اختبار القرار قبل اعتماد أي استخدام

قبل اعتماد نظام أو خدمة أو حالة استخدام جديدة، تُطرح خمسة أسئلة: ما القرار الذي ستؤثر فيه؟ ما البيانات التي تحتاجها؟ من سيتحمل نتيجة الخطأ؟ ما المراجعة البشرية المطلوبة؟ وما الدليل الذي سيبقى بعد التنفيذ؟ إذا لم تكن الإجابات واضحة، فالقرار غير ناضج حتى لو كانت التقنية متقدمة.

يتضمن الاختبار العملي تحديد معيار القبول، ومجموعة اختبار تمثل الواقع، وحالات فشل متوقعة، وحدوداً تمنع الاستخدام خارج الغرض، ومسؤولاً تراجع النتائج. ولا ينتهي الاختبار عند الإطلاق، إذ يجب مراقبة تغير البيانات والأداء والشكاوى والاستثناءات، وتحديد حدث يؤدي إلى الإيقاف أو إعادة الاعتماد.

في المشتريات، تضاف إلى ورقة القرار أسئلة عن مصدر النموذج والبيانات، وحقوق استخدام المخرجات، وقدرة المزود على تفسير الأداء، وإدارة الإصدارات، والإبلاغ عن الحوادث، وحذف البيانات، واستبدال الخدمة. وإذا تعذر الحصول على إجابة قابلة للتوثيق في مسألة جوهرية، يُسجل ذلك خطأً لا اقتراضاً مطمئناً.

٧. حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي

يضيف الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من المخاطر: جودة المدخلات، والانحياز، وقابلية تفسير المخرجات، وسرية المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والاعتماد المفرط، وإمكان اتخاذ قرار مؤثر دون مراجعة بشرية كافية. ولهذا لا يكفي حظر الأدوات أو السماح بها على إطلاقه. تحتاج الشركة إلى سجل لحالات الاستخدام، وتصنيف للمخاطر، ومالك لكل حالة، وضوابط للمراجعة البشرية، واختبار قبل الإطلاق، وآلية لإيقاف الاستخدام عند ظهور أثر غير مقبول.

يبدأ التصنيف من أثر الاستخدام لا من اسم التقنية. استخدام مساعد لصياغة فكرة داخلية يختلف عن نظام يرشح موظفين أو يحدد أهلية عمل أو يوجه قراراً مالياً. كلما ارتفع الأثر في الحقوق أو السلامة أو المال أو السمعة، ارتفعت متطلبات التحقق والتفسير والموافقة والمراقبة. ويجب منع إدخال معلومات سرية أو شخصية في خدمة لم تُراجع شروطها وضوابطها.

توفر منصة حوكمة البيانات الوطنية أداة للتصنيف الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما توفر مساراً مستقلاً لاعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي. هاتان خدمتان مختلفتان ويجب عدم دمجهما في مرجع واحد أو التعامل مع التصنيف الذاتي بوصفه اعتماداً. تستخدم كل خدمة ضمن نطاقها وبحسب المتطلبات المنشورة رسمياً. [13] [14]

١. وظيفة تشغيلية لا مالك بديل

للحوكمة

لا تفرض الحوكمة الجيدة بالضرورة إنشاء إدارة كبيرة. المطلوب هو وضوح المسؤوليات والسلطة والموارد، لا كثرة المسعيات. وقد يكون شخص واحد كافياً في شركة ناشئة أو متوسطة إذا كانت الأدوار محددة، بينما تحتاج مجموعة كبيرة أو شركة مدرجة إلى فريق متخصص ونظام إلكتروني وتكامل مع الشركات التابعة.

يشكل الغرض من المكتب في تحويل قرارات الحركة ووثائقها إلى

الفصل الثالث عشر: الدليل

الذي يثبت أن الحوكمة تعمل

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

طلبت لجنة المراجعة دليلاً على أن سياسة تعارض المصالح طُبقت خلال العام. عثرت الشركة على نسخة السياسة بسرعة، لكنها احتاجت أياماً بجمع

١١. الأدوات المرتبطة

الأدوات 44-48 في دليل الأدوات تساعد على بناء سجل الأصول والخصوصية والأمن والسجلات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. استخدمها مع الأدوات 49-53 عندما يتطلب الغلط تصعيداً أو استجابة منظمة.

لكل وثيقة معروف ومالك وإصدار وتاريخ مراجعة وتصنيف، مستودع الأدلة يربط المتطلب بالضايف والتنفيذ والمراجعة، صلاحيات الوصول والاحتفاظ والإتلاف موقفة، الإفصاحات والاستثناءات والحوادث والملاحظات لها سجلات مركبة.

لوحة الحوكمة تركز على التأخر والتكرار والقرارات المطلوبة، فاعلية المكتب تُقاس بنتائج الحوكمة لا بحجم نشاطه.

تستكمل الأدوات التالية تسلسل الأدوات الواردة في المراحل السابقة. وهي نماذج تأسيسية قابلة للتكيف، ولا ينبغي اعتمادها قبل موافقتها مع حجم الشركة ونظامها وقطاعها ومصفوفة صلاحياتها.

تحدد متى تبقى الواقعة في الإدارة ومتى تنتقل إلى الإدارة التنفيذية أو اللجنة أو المجلس. ويجب ربطها بمواعيد واضحة للإخطار، لا بعبارة عامة مثل «فوراً» دون تحديد.

يضاف إلى السجل حقن دليل الإغلاق وقرار التجديد وتحليل سبب تكرار الاستثناء. ولا يُقبل تجديد مكرر دون مراجعة السياسة أو العملية.

يتضمن الغرض والنطاق والسلطة والمسؤوليات والحدود والعلاقات والموارد والتضارير والتقييم. ويُراجع سنوياً أو عند تغير هيكل الشركة أو إدراجها أو دخولها قطاعاً منتظماً.

1. ما الذي يسبق اليوم الأول؟

خطة المنة يوم لا تهدف إلى إكمال كل عناصر الحوكمة، بل إلى إطلاق الحد الأدنى المتكامل الذي يسمح للشركة باتخاذ قرارات أفضل، وضبط المسائل الجوهرية، وإثبات التطبيق، وبناء أساس للتحسين. ويعني ذلك تقديم الاعتمادات على الرغبة في إنتاج أكبر عدد ممكن من الوثائق. فلا تُكتب سياسة المشتريات قبل تثبيت حدود الصلاحيات، ولا تُنشأ لجنة قبل تحديد القرارات التي ستتخذها، ولا يُعلن اكتمال مكتب الحوكمة قبل إنشاء سجل قرارات ومستودع أدلة يمكن استخدامها. ويجب أن

كانت شركة إيرث القابضة تحتفظ بسياسات كثيرة في مجلد مشترك، لكن النسخ لم تكن مؤرخة بوضوح، وبعضها أرسل بالبريد بعد تعديله دون اعتماد رسمي. وعندما طلبت لجنة المراجعة إثبات تطبيق سياسة تعارض المصالح، وُجد نموذج إفصاح قديم لعدد محدود من الموظفين، ولم تكن هناك قائمة بمن يجب عليهم الإفصاح أو دليل على مراجعة النتائج.

أنشأت الشركة مكتب حوكمة صغيراً تحت إشراف أمين سر المجلس، ووضع المكتب سجلاً موحداً للوثائق والإفصاحات والقرارات. ربط كل إفصاح بالشخص والفترة ونتيجة المراجعة وأي إجراء. وبعد أول دورة، اكتشفت الشركة أن المشكلة لم تكن غياب النماذج، بل غياب الملكية والمتابعة والتصعيد. تحسن اكتمال الإفصاحات عندما أصبح لكل وحدة مالك، وأصبح المكتب يتابع الاستحقاق ويرفع التأخر، بينما ظل قرار معالجة التعارض لدى الجهة المخولة.

وتظهر الصورة العملية في عدة علامات: غرض مكتب الحوكمة وحدوده معتمدان وواضحان، الموقع التنظيمي يسمح بالوصول والتصعيد دون خلط الأدوار، التقويم السنوي يجمع الاستحقاقات النظامية والداخلية، سجل القرارات يحدد المالك والموعد والدليل وحالة التصعيد.

الفصل الرابع عشر: مئة يوم لتغيير طريقة الشركة

مثال توضيحي

مشهد من شركة نامية

في اليوم الأول من خطة التحول، وضع الفريق على الجدار قائمة تتجاوز ستين مبادرة. بدت الطموحات كبيرة، لكن التزامهم كان سعيدهم إنتاج المشكلة نفسها: وثائق كثيرة قبل حسم القرارات الأساسية. أعادوا ترتيب المنة يوم

5. مكتب يتناسب مع حجم الشركة

يمكن ترتيب الخطوات العملية على النحو الآتي: الأيام 1-15: حصر وثائق الحوكمة والسجلات والاجتماعات والالتزامات القائمة وتحديد الفجوات الحرجة، الأيام 16-30: اعتماد غرض المكتب وميثاقه وموقعه وعلاقته ومصفوفة مسؤولياته، الأيام 31-45: بناء التقويم السنوي وسجل القرارات وسجل الوثائق وسجل الاستثناءات، الأيام 46-60: إنشاء هيكل مستودع الأدلة والبيانات الوصفية وصلاحيات الوصول والاحتفاظ.

الأيام 61-75: تشغيل لوحة متابعة تجريبية واختبار الأدلة لثلاثة مجالات ذات أولوية، الأيام 76-90: معالجة الفجوات، تدريب المالكين، اعتماد التقارير، ووضع خطة التخرج السنوية.

لا ينبغي انتظار اكتمال النظام الإلكتروني قبل بدء المكتب. يمكن إطلاق الحد الأدنى بسجلات منضبطة، ثم تحويلها إلى منصة بعد استقرار المتطلبات والعمليات. فالرقعة لا تصلح تصميمًا غير واضح.

حالة تطبيقية: شركة لديها وثائق ولا تملك دليلاً

تطبيق عملي

ما الذي نفعه الآن؟

اختر متعلّقاً واحداً واطلب سلسلة إثباته كاملة خلال عشر دقائق. إذا تعذر ذلك، أصح الفهرسة والملكية وضبط النسخ قبل شراء نظام جديد.

٣. أبعاد التقييم

يُقاس كل مجال عبر ستة أبعاد: وضوح السلطة، وجود المعلومات، والضباط العملية، وقوة الدليل، وفاعلية المتابعة، والقدرة على التعلم. يمنع هذا الفصل منح درجة مرتفعة لجرد وجود وثيقة، فقد تكون السلطة واضحة لكن المعلومات ضعيفة، أو تكون العملية منتظمة من دون متابعة للإجراءات، أو تنافر الأدلة من دون تحليل يقود إلى تحسين.

يجب أن يشرح المقيم سبب الدرجة ومصدرها ومسا الذي ينقص للانتقال إلى الدرجة التالية. تستخدم عينة من القرارات والسجلات والمقابلات والاختبارات، لا استبيان الانطباع وحده. وإذا اختلف المقيمون، تُناقش الأدلة والتعريفات بدل متوسط الدرجات، فالتخلاف قد يكشف غموضاً مهماً في النموذج.

٤. كيف يُقاس التقدم؟

المؤشر الجيد يلتقط سلوك النظام لا نشاطه فقط. عدد الاجتماعات مؤشر نشاط، أما نسبة القرارات المكتملة المعلومات، ونسبة الإجراءات المغلقة في موعدها، وتكرار الاستثناءات، ومدة بقاء الخطر خارج الحدود، فهي مؤشرات فاعلية. ينبغي أن تجمع لوحة القياس بين السرعة والجسودة والانضباط والتعلم، وألا تقول إلى قائمة طويلة لا ينتج عنها قرار.

٢. ست درجات للنضج

يبدأ التضج من الاعتماد على الأشخاص، ثم الانتقال إلى ممارسات متفرقة، ثم التوثيق، ثم التشغيل المنتظم، ثم القياس والتحسين، وأخيراً القدرة على التكيف مع التوسع والمخاطر الجديدة. لا يلزم أن تكون جميع المجالات في الدرجة نفسها، فقد يكون المجلس ناضجاً، بينما تبقى إدارة البيانات أو الأطراف ذات العلاقة في مستوى مبكر. ولهذا يجب تقييم كل مجال على حدة ثم قراءة الصورة الكلية.

الدرجة الأولى شخصية، يعرف المؤسس أو المدير كيف تُتخذ القرارات لكن المعرفة لا تنتقل. الثانية متكررة جزئياً، توجد ممارسات مفيدة لكنها تختلف بين الإدارات. الثالثة موزقة، عُرِفَت الأدوار والوثائق الأساسية. الرابعة مشغلة، تستخدم الإجراءات بانتظام وتتابع الاستثناءات. الخامسة مقاسة، ترتبط المؤشرات بالأثر وتختبر الأسباب. السادسة متكيفة، تستطيع الشركة تعديل التصميم عند تغير الملكية أو الاستراتيجية أو التقنية دون فقد السيطرة.

لا تعني الدرجة الأعلى إضافة طبقات أكثر. قد يكون حذف لجنة غير فعالة علامة نضج إذا نُقلت مسؤوليتها بوضوح إلى جهة قادرة. وقد يكون تقليص عدد السياسات وتحولها إلى إجراءات أقرب إلى العمل تحسيناً. النضج هو ملازمة التصميم وفاعليته، لا التعقيد.

الفصل الخامس عشر: من

النظام إلى النضج

١. النضج قدرة قابلة للإثبات

لا تقاس الحركة بعدد السياسات أو الاجتماعات، بل بقدرة الشركة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وتنفيذه، واكتشاف الانحراف، والتعلم منه. قد تملك شركة عشرات الوثائق ولا تعرف أيها نافذ، بينما تملك شركة أصغر منظومة محدودة لكنها واضحة ومستخدمة. الفارق هو جودة التشغيل والدليل، لا حجم الملف.

يجب ألا يتحول التضج إلى لقب تمنحه الشركة لنفسها. كل درجة تحتاج إلى دليل: قرار موثق، ومسؤولية مفهومة، وإجراء يعمل، ومؤشر قابل للقياس، واختبار يثبت أن الضابط ينتج الأثر المطلوب. إذا كانت الممارسة تعتمد على شخص واحد أو معرفة غير مكتوبة، فهي لا تزال هشّة مهما بدا أداء الشخص قوياً.

تحتاج المؤشرات إلى تعريف واحد ومصدر ومالك وتواتر وحد قبول. فعبرة «نسبة إغلاق الإجراءات» مضللة إذا أغلقت الإجراءات إدارياً دون اختبار النتيجة. الأفضل فصل الإغلاق الشكلي عن الإغلاق الفعّال، وبيان الإجراءات المعاد فتحها والمتأخرة والمتكررة. كذلك يجب قراءة الاتجاه والسياق، لا الرقم المنفرد.

لا تستخدم الدرجة الإجمالية لإغفاء خطر شديد في مجال واحد، يمكن أن تحقق الشركة متوسطاً جيداً بينما يبقى تضارب الصلاحيات أو أمن البيانات أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في مستوى غير مقبول. لذلك نعرض لـحة التضج الحدد الأدنى، والقجبات الحدة،

تُدار التحسينات كمحفظة، لا كقائمة أمسيات. ترتب حسب أثر الخطر والاعتماديات والقدرة على التنفيذ، وتحدد بوابات توقف تمنع البدء في طرح يعتمد على قرار لم يُحسم. وقد يكون القرار الصحيح تأجيل أداة منخفضة القيمة لتوجيه الموارد نحو لجوة تفس سلطة القرار أو استمرارية العمل.

يجب أن ينتهي كل تحسين باختبار. إصدار سياسة جديدة ليس نتيجة، النتيجة أن القرارات المتأخرة أصبحت أوضح، أو أن الاستثناءات انخفضت، أو أن وقت الاستجابة تحسن، أو أن الدليل أصبح مكتملاً. إذا لم يتغير السلوك أو الأثر، فالشدة لم تُغلق، فعلاً.

تقدم المراجع المهنية الدولية مبادئ عامة للحركة، لكنها تؤكد أيضاً ملازمة النظام بجمع المنظمة وغرضها وسياقها. كما طورت مؤسسة التمويل الدولية منهجية وأدوات تقديمية للشركات الصغيرة والمتوسطة تربط الممارسات بمرحلة النمو بدل نسخ نموذج الشركات الكبيرة. تستخدم هذه المراجع بوصفها إرشاداً، مع أولوية النظام والوثائق المنطبقة في المملكة. [29] [30]

يمكن للشركة الصغيرة دمج مهام الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر لدى أشخاص محددين إذا حافظت على الفصل المطلوب ومنعت تضارب المراجعة الذاتية. أما عند تسع العمليات أو دخول مستثمر أو انضمام

المراجع والمصادر

تم التحقق من هوية المصادر وروابطها الرسمية حتى 26 يوليو 2026م. يجب إعادة التحقق من النسخ النافذة قبل اعتماد أي وثيقة أو إجراء أو إصدار لاحق، ولا يعني هذا التوثيق عن المراجعة القانونية المتخصصة.

أولاً: الأنظمة واللوائح والمصادر السعودية الرسمية

[1] المملكة العربية السعودية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، الحالة: ساري.

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/c96616ba-a94b-4bfb-869a-aed900b555bd?lawId=a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af>

مصنوفة الربط بين فصول الكتاب ودليل الأدوات

تستخدم هذه المصنوفة للانتقال من القراءة إلى التطبيق. يبدأ القارئ من الفصل، ثم يختار الأداة التي تنتج الدليل المطلوب، ويحدد مالكتها ودوريتها استخدامها.

الجدول ٢٥: مصنوفة الربط بين فصول الكتاب ودليل الأدوات

الفصل	الموضوع	الأدوات المقترحة	المخرج الرئيس
1	مشكلة القرار واتر	1، 3، 4	صورة أولية للفجوة
2	البده من القرار لا القاب	5، 6، 8	حالة مستهدفة
3	التشخيص والاعطاء	1-8	تقرير شخص
4	هرم الوثائق	9-12، 27-30	9-12، 27-30، 81
5	الملكية والقيادة	13-14	خريطة حقوق وموضوعات مخفوفة
6	المجلس والمجان	15-23، 77-79	منظومة مجلس قابلة للتشغيل

[7] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC 2-2024 والأدلة المرتبطة به. <https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc>

[8] البنك المركزي السعودي. الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال، التعميم رقم (381000058504) وتاريخ 27 فبراير 2017م، الحالة: نافذ. <https://rulebook.sama.gov.sa>

[9] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.

[12] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، 28 ديسمبر 2025م. <https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ncnic>

[13] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. التقسيم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، منصة حوكمة البيانات الوطنية. <https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdps/services/AIEthicsAssessment>

[14] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. اعتماد مقدي

[2] هيئة السوق المالية. لائحة حوكمة الشركات، النسخة الرسمية المنشورة في موقع الهيئة. <https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CorpGovReg.pdf>

[3] البنك المركزي السعودي. تحديث المبادئ الرئيسة لحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، التعميم رقم (45068000)، 8 مايو 2024م، الحالة: نافذ. <https://rulebook.sama.gov.sa>

[4] وزارة التجارة. نظام الشركات الجديد والمساود التعريفية الرسمية